

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1999/2538	นาง สุภาพ ภาพน้ำ	โจทก์
	บริษัท พงศ์สุรินทร์ จำกัด	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย ไพโรจน์ อินทจันทร์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 428, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยก่อสร้างเขื่อนเพื่อกั้นดินในเขตติดต่อดินโจทก์
จำเลยมิให้พังทลายลงโดยไม่ได้ฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายซึ่งเกิดจากการละเมิด
โดยตรงจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448วรรค
หนึ่งซึ่งมีอายุความเพียง1ปีและในกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงใช้อายุ
ความตามหลักทั่วไปตามมาตรา193/30ซึ่งมีอายุความ10ปี โดยหลักทั่วไปแล้วผู้ว่า
จ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นต่อบุคคล
ภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่ง
ให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างดังที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา428เมื่อจำเลยเป็นผู้กำหนดว่าจะขุดดินบริเวณใด
และจำเลยร่วมได้ทำตามคำสั่งของจำเลยเป็นเหตุให้ที่ดินของโจทก์พังทลายลงจำเลย
จึงต้องร่วมรับผิดชอบ โจทก์ฟ้องขอให้สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดิน
ยาว180เมตรความประสงค์ของโจทก์ต้องการที่จะให้ที่ดินอยู่ในสภาพเดิมไม่พัง
ทลายลงไปในที่ดินของจำเลยเท่านั้นซึ่งการสร้างเขื่อนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่โจทก์เห็น
ว่าจะกั้นดินไม่ให้พังทลายลงแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการสร้างเขื่อนเกินความจำเป็นจึง

ได้ใช้วิธีถมดินแล้วบดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันมิให้ที่ดินของโจทก์พังทลายลงไปในที่ดินของจำเลยนั้นศาลอุทธรณ์มีอำนาจทำได้ไม่เกินคำขอของโจทก์แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ถมดินระยะยาวเกินกว่า 180 เมตรเป็นการเกินคำขอของโจทก์จึงไม่อาจทำได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11727 จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11728 ซึ่งด้านทิศตะวันออกอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2531 โจทก์พบว่าที่ดินของโจทก์ด้านที่อยู่ติดกับที่ดินของจำเลยพังทลายลงไปในที่ดินของจำเลย เนื่องจากจำเลยขุดหน้าดินในที่ดินจำเลยจนเป็นเหตุให้ที่ดินของโจทก์ที่ติดต่อกันพังทลายลงไปในที่ดินของจำเลยและจำเลยยังขุดหน้าดินในที่ดินของจำเลยติดต่อมาจนถึงปัจจุบัน จนที่ดินของจำเลยมีลักษณะเป็นบ่อกว้างประมาณ 100 เมตร ยาวตลอดแนวเขตประมาณ 450 เมตร ลึกประมาณ 20 เมตร เป็นเหตุให้ที่ดินของโจทก์พังทลายลงไปในที่ดินของจำเลยเป็นแนวยาวประมาณ 180 เมตร ลึกเข้ามาในที่ดินของโจทก์เป็นความกว้างประมาณ 4 เมตร การกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิของตนจนเป็นเหตุให้โจทก์เสียหายขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินเป็นเงินเดือนละ 1,000 บาท โจทก์จึงให้จำเลยแก้ไขแล้ว จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นดิน โดยให้ใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอขนาด 0.30 x 0.30 15 เมตร ดอกสีกลงในที่ดินเป็นฐานรากใต้ดินของเขื่อนทุกระยะ 1 เมตร และใช้แผงกั้นดินคอนกรีตหนา 0.10 เมตร กั้นลึกตั้งแต่ระดับก้นบ่อถึงแนวพื้นดินปกติและใช้สมอยึดตัวเขื่อนทุกระยะ 3 เมตร ตลอดตัวเขื่อนโดยใช้สมอเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30 x 0.30 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังเขื่อนลงในที่ดินของจำเลยเป็นแนวตลอดความ

ยาวของที่ดินที่พังทลาย 180 เมตร และให้ปรับถมที่ดินของโจทก์ตลอดแนวที่พังทลายให้เสมอแนวพื้นดินทั่วไปของโจทก์ หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามก็ให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะสร้างเขื่อนและปรับถมที่ดินของโจทก์แล้วเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นผู้ทำละเมิด จำเลยจ้างเหมานายไพโรจน์ อินทจันทร์ ให้ทำการขนย้ายดินและถมที่ ซึ่งหากมีความเสียหายเกิดแก่บุคคลภายนอก นายไพโรจน์ต้องรับผิดชอบเองเพราะเป็นการจ้างทำของ ที่ดินที่ขุดนั้นมีน้ำขังอยู่เต็มแล้วจึงเป็นไปไม่ได้ที่ที่ดินบริเวณรอบ ๆ จะพังลงมา หากเป็นเช่นนั้นการพังทลายจะต้องมีมากกว่านี้ การพังทลายของดินหากมีจริงก็มีสาเหตุจากการขุดดิน หากแต่เกิดเองตามธรรมชาติ และเป็นการไกลเกินกว่าเหตุ ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า ค่าเสียหายและการสร้างเขื่อนคอนกรีตสูงเกินไป เกินความจำเป็นโจทก์รู้เหตุละเมิด และรู้ตัวผู้ทำละเมิดเกินกว่า 1 ปี ฟ้องจึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกนายไพโรจน์ อินทจันทร์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์จำเลยร่วมไม่ได้เป็นผู้ขุดดินในที่ดินของจำเลย การขุดดินในที่ดินของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตในฐานะเจ้าของ การที่โจทก์ขอให้สร้างเขื่อนคอนกรีตเป็นการเกินความจำเป็นและไกลเกินกว่าเหตุขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันทำเขื่อนไม้กั้นดินพังในที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 11728 แขวงสีกัน (บ้านใหม่) เขตบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร เป็นแนวตลอดความยาวของที่ดินที่พังทลาย 180 เมตร และให้

ร่วมกันปรับถมดินในที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 11727 (ซึ่งอยู่ติดกับเขื่อนไม้) ตลอดแนวที่พังให้แน่นตามสภาพเดิม และเสมอแนวพื้นดินทั่วไปของโจทก์หาก จำเลยและจำเลยร่วมไม่ปฏิบัติตาม ก็ให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการโดยให้ จำเลยและจำเลยร่วมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าขออื่นให้ยก

โจทก์ จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันถมดินบริเวณริมเขตที่ดินของโจทก์ตามภาพถ่ายหมาย จ.6 แล้วบดอัดให้แน่นให้ได้ความหนาแน่น และระดับความสูงเท่ากับพื้นที่ดินของโจทก์โดยให้มีรัศมีการถมดินห่างจากเขตที่ดินของโจทก์ออกไปไม่น้อยกว่า 5 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินของโจทก์ที่มีการขุดเอาเนื้อดินออกไป(ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงระยะ 180 เมตร ที่โจทก์ขอให้ทำเขื่อนคอนกรีต) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ที่ดินของโจทก์พังทลายลงไปในที่ดินของจำเลย ซึ่งมีการขุดดินออกไป ถ้าจำเลยและจำเลยร่วมไม่ปฏิบัติตามก็ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้บุคคลภายนอกดำเนินการ โดยให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ 60,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลย และ จำเลยร่วม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 11727 แขวงสีกัน(บ้านใหม่) เขตบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางทิศตะวันตกของที่ดินโจทก์อยู่ติดกับที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 11728 เมื่อต้นปี 2531 จำเลยได้ว่าจ้างจำเลยร่วมให้ขุดดินในที่ดินของจำเลยด้านที่ติดกับที่ดินโจทก์เพื่อนำไปถมในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรของจำเลย ที่ดินของโจทก์ด้านที่ติดกับที่ดินของจำเลยได้พังทลายลงไปในที่ดินของ

จำเลยเป็นความยาวประมาณ 180 เมตรตลอดแนวที่ดินของโจทก์จำเลยและลูก
เข้าไปในที่ดินของโจทก์ประมาณ 4 เมตร ตลอดแนวในความยาวประมาณ 180 เมตร

ที่จำเลยและจำเลยร่วมฎีกาว่า โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ทราบว่ามี
การละเมิดและรู้ตัวผู้ทำละเมิดคดีโจทก์จึงขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและจำเลยร่วมก่อสร้างเขื่อนเพื่อกั้นดินในเขตติดต่อ
ที่ดินโจทก์จำเลยมิให้พังทลายลงโดยไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายซึ่งเกิดจากการละเมิด
โดยตรงจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 วรรค
หนึ่ง ซึ่งมีอายุความเพียง 1 ปี และในกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงใช้
อายุความตามหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ซึ่ง
มีอายุความ 10 ปี นอกจากนี้ได้ความว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2531 โจทก์ทราบว่าที่
ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันตกซึ่งติดกับที่ดินของจำเลยพังทลายลงไปในที่ดินของ
จำเลยเนื่องจากจำเลยว่าจ้างให้จำเลยร่วมขุดหน้าดินในที่ดินของจำเลยเพื่อไปถมใน
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรของจำเลยซึ่งจำเลยและจำเลยร่วมไม่มีพยาน
หลักฐานใดมาหักล้างว่าโจทก์รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวผู้ทำละเมิดก่อนวันที่ 25 มีนาคม
2531 จึงฟังว่า โจทก์รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวผู้ทำละเมิดในวันที่ 25 มีนาคม 2531
โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 1 มีนาคม 2532 ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี คดีโจทก์เกี่ยวกับการ
ละเมิดเรียกค่าเสียหายจึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 448 วรรคหนึ่ง ตามที่จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา

ที่จำเลยและจำเลยร่วมฎีกาว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ขุดดินแต่ได้ว่าจ้างให้จำเลย
ร่วมเป็นผู้ดำเนินการถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของจำเลยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ที่จำเลยร่วมได้กระทำลงส่วนจำเลยร่วมก็อ้างว่าได้ว่าจ้างให้นายประสงค์เป็นผู้ขุดดิน
จำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบ มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยและจำเลยร่วมต้องรับผิด
ต่อโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินโจทก์และที่ดินจำเลยอยู่ติดกัน จำเลยได้ว่า

จ้างให้จำเลยร่วมขุดดินในที่ดินของจำเลยด้านที่ติดกับที่ดินของโจทก์เพื่อนำดินไปถมในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรของจำเลย จำเลยร่วมได้ให้คนงานของตนขุดดินในบริเวณที่จำเลยร่วมบอก ปรากฏว่าดินในเขตที่ดินของโจทก์ได้พังทลายลงไปในที่ดินของจำเลยตลอดแนวที่ดินของโจทก์จำเลยยาวประมาณ 180 เมตร และลึกเข้าไปในที่ดินของโจทก์ประมาณ 4 เมตร โจทก์จำเลยและจำเลยร่วมได้เจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้ เห็นว่า การที่ที่ดินของโจทก์พังทลายลงเกิดจากการกระทำของคนงานของจำเลยร่วมที่ขุดดินใกล้เขตที่ดินของโจทก์มากเกินไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควร ถือเป็นการละเมิดต่อโจทก์ซึ่งจำเลยร่วมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มีปัญหาว่าจำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่ เห็นว่า โดยหลักทั่วไปแล้วผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก ในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 สำหรับกรณีของจำเลยได้ความจากคำเบิกความของจำเลยร่วมตอบคำถามค้านทนายโจทก์ว่าการขุดดินนี้จำเลยเป็นผู้กำหนดว่าจะขุดบริเวณใด เห็นได้ว่าจำเลยร่วมได้ทำตามคำสั่งของจำเลย แม้จะเป็นการจ้างทำของจำเลยก็จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น มีปัญหาต่อไปว่าโจทก์ขอให้สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินยาว 180 เมตรแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเป็นให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันถมดินแทนสร้างเขื่อนเป็นแนวยาวเกินกว่า 180 เมตร จะเป็นการเกินคำขอของโจทก์หรือไม่ เห็นว่าความประสงค์ของโจทก์ต้องการที่จะให้ที่ดินอยู่ในสภาพเดิมไม่พังทลายลงไปในที่ดินของจำเลยเท่านั้นซึ่งการสร้างเขื่อนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่โจทก์เห็นว่าจะกันดินไม่ให้พังทลายลง แต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการสร้างเขื่อนเกินความจำเป็นจึงได้ใช้วิธีถมดินแล้วบดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันมิให้ที่ดินของโจทก์พังทลายลงในที่ดินของจำเลยนั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์มีอำนาจทำได้ไม่เกินคำขอของโจทก์แต่ประการใด ส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ถมดินระยะยาว

เกินกว่า 180 เมตร เป็นการเกินคำขอของโจทก์จึงไม่อาจทำได้ ฎีกาของจำเลยและจำเลยร่วมข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันถมดินแล้วบดอัดให้แน่นตลอดแนวเขตที่ดินของโจทก์ที่มีการขุดเอาเนื้อดินออกไปยาวประมาณ 180 เมตร จำเลยและจำเลยร่วมไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 60,000 บาท ให้แก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>